

징 계 요 구

제 목 외부활동 운영기준 및 복무규정 위반

소 관 기 관 ■■■■■병원

조 치 기 관 ■■■■■병원

내 용

1. 업무개요

최근 SNS, 블로그 등 온라인 플랫폼을 활용한 협찬, 체험단, 제휴마케팅 등 다양한 형태의 외부활동이 증가함에 따라 공공기관 임직원의 직무 관리 필요성이 점점 커지고 있으며, 이에 공단은 임직원의 외부활동이 직무 수행에 영향을 미치거나 공단의 신뢰를 저해하지 않도록 「임직원 외부활동 운영기준」을 마련하여 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「한국보훈복지의료공단 정관」 제6조(임직원의 겸직제한) 및 공단 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따르면, 임직원은 공단의 직무 이외의 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)¹⁾에서 정한 영리업무(이하 ‘금지된 영리업무’)를

1) 제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

수행할 수 없으며, 금지된 영리업무에 해당하지 않는 직무 외 업무에 종사하려는 경우에는 사전에 겸직 허가를 받도록 규정하고 있다.

또한, 「임직원 외부활동 운영기준」에 따르면 “외부활동”이란 본연의 업무 외에 외부기관 또는 개인에게 직무 관련 여부와 관계없이 활동을 제공하는 일체의 행위를 말하며, 외부활동은 원칙적으로 금지되어 있으나 ① 본업에 지장을 주지 않을 것, ② 공단의 이익과 충돌하지 않을 것, ③ 공익적·비영리 활동일 것, ④ 허용 가능한 영리 행위일 경우에만 예외적으로 허용하고 있다.

특히, 협찬·광고·제휴수익 등을 수반하는 블로그·인스타그램 마케팅 활동은 허용되지 않는 외부활동으로 명시하고 있다.

아울러, 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면, 직원은 관계 법령과 공단의 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 공단 임직원은 외부활동을 수행하려는 경우 해당 활동이 관련 규정 에 따라 허용되는지 여부를 사전에 확인하고, 겸직 허가 대상일 때는 관련 절차에 따라 소속기관 장으로부터 허가를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

■ ■ ㉠ ㉠ 병원 간호직 5급 ○ ○ ○(생년월일: 19**.**.*)은(이하 ‘징계대상자’라 한다) 20**. **. **. ■ ■ ㉠ ㉠ 병원에 입사하여 i i 병동, i i 병동 간호사로 근무하였으며, 20**. **. **.부터 현재까지 ◇ ◇ 전담간호사로 근무하고 있다.

그런데 징계대상자는 소속기관 장의 검직 허가 없이 2021년부터 네이버 블로그를 운영하였고, 체험단 및 협찬 활동을 통해 무상으로 제공받은 식사, 숙박, 마사지 및 제품 등에 대한 후기 게시물을 지속적으로 작성·등록하였다.

특히, 20**. **. **.부터 20**. **. **.총 ***건의 네이버 블로그 게시물을 등록하였으며, 이 중 **건([별첨1] 참고)은 근무시간 중 병원 전산망을 이용하여 등록하였다.

또한 20**. **. **.부터 20**. **. **.까지 확인된 전체 게시물은 총 *,***건이며, 이 중 20**. **. **.부터 20**. **. **.까지의 게시물 등록 양상을 고려할 때 근무일 중 게시물 등록 및 협찬 게시물 작성이 반복적으로 이루어진 것으로 보인다.

다만, 징계대상자가 문답 이후 블로그를 폐쇄하여 20**년 이전 게시물의 상세 내용 및 실제 등록 시각을 모두 확인하기는 어려우므로, [표 1]은 징계사유의 직접 근거가 아니라 외부활동의 지속성 및 반복성을 판단하기 위한 참고자료로

활용하였다.

[표 1] 2026년 게시물 등록 양상 및 전체 게시물 규모 참고자료

구분	2026년 근무일수 (A)	게시물 등록 근무일수* (B)	근무일 작성 비중 (B/A)	협찬 게시물 수** (C)	근무일 작성 게시물 중 협찬 비중 (C/B)
건 수	**일	**일	**,.*%	**건	**,.*%

* 2026년 근무시간 중 게시물이 등록된 근무일수([별첨1] 참고)

** 2026년 근무시간 중 등록된 게시물 중 협찬 게시물 수

구분	전체 게시물 수	전체 게시물 중 2026년 근무시간 등록 비율 단순 적용 시 참고 규모	전체 게시물 중 2026년 협찬 게시물 비율 단순 적용 시 참고 규모
건 수	*,***건	*,***건(**,.*% 반영)	***건(**,.*% 반영)

* 데이터 출처: 징계대상자 네이버 블로그 게시물 목록

건의 협찬 게시물 중 **건은 체험단 활동을 통해 식사 및 제품 등을 무상 제공받고 후기 게시물을 작성한 것이었으며, 이 외 *건은 제휴 링크를 통해 수수료 발생 하는 홍보 게시물이었다. 징계대상자가 제출한 수익 자료에 따르면 20년 **월부터 20**년 **월까지 총 **,***원의 수익이 입금되었다.

한편, 본사 □□□□부는 「2025년 임직원 외부활동 실태 특정감사」 결과에 따라 2025년 12월 「임직원 외부활동 운영기준」을 새롭게 수립하여 전 소속 기관에 안내하였다.

또한, ■■■○○○병원 ☒☒☒부는 관련 기준 및 절차가 준수될 수 있도록 「임직원 외부활동 집중신고기간 안내(이첩)」(***-***, ****.**,**), 「임직원 외부강의 등 및 겸직에 대한 운영기준 안내」(***-***, ****.**,**), 「임직원 외부

활동 운영기준 안내(이첩)」(***-****, ****. **. **.) 등을 시행하여 외부활동 신고 절차와 겸직 제한 기준을 지속적으로 안내하였다.

관련자 주장 및 판단

징계대상자는 근무시간 외에 게시글을 작성하여 임시 저장한 후 게시물 조회수 증가 등을 목적으로 근무시간 중 등록한 것이라고 진술하였으며, 본인 업무 외에 외부활동을 수행하여서는 안 된다는 사실은 인지하고 있었다고 진술하였다.

다만, 문답 이후 블로그를 자진 폐쇄하였으며, 관련 규정을 다시 숙지한 후 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의하겠다고 말하였다.

그러나 징계대상자는 겸직 허가 없이 5년 동안 외부활동을 수행하였으며, 근무시간 중 병원 전산망을 이용하여 게시물을 등록한 행위는 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제8조(영리업무 및 겸업금지) 위반에 해당한다.

징계요구 양정

징계대상자는 장기간 소속기관 장의 겸직 허가 없이 협찬 및 제휴수익이 수반되는 외부활동을 지속적으로 수행하였다.

또한, ****. **. **. 부터 ****. **. **. 까지 등록한 게시물 ***건 중 **건을 근무시간 중 병원 전산망을 이용하여 등록하였으며, 이러한 행위는 공단 「복무

규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 위반되며, 공단 「인사 규정」 [별표3] 의 1. 성실의무 위반 카. 기타, 2. 복종의무 위반 나. 기타, 8. 영리업무 및 겸직 금지의무 위반에서의 ‘비위의 도가 중하고 경과실’ 이거나 ‘비위의 도가 경하고 중과실인 경우’ 또는 ‘비위의 도가 경하고 경과실인 경우’ 에 해당한다.

따라서, 징계대상자는 「한국보훈복지의료공단 정관」 제6조(임직원의 겸직제한), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제8조(영리업무 및 겸업금지)를 위반하여 「인사 규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당하므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구함이 상당하다고 판단된다.

조치할 사항 ■■■㉠㉠병원장은

외부활동 운영기준 및 복무규정을 위반한 ■■■㉠㉠병원 간호직 5급 ○○○에 대하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 따라 “경징계” 처분하시기 바랍니다.
(경징계)

[별첨]

[표] 2026년 근무시간 중 등록이 확인된 게시물 현황(**건)

연번	작성일자	제목	협찬 내용
			파트너스, 파트너 활동 링크 를 통한 구매시 수수료를 지급받습니다.
			#협찬 무료체험단 포블로 그
			#협찬
			⊕⊕⊕ 업체로부터 숙박권 을 제공받아 숙박한 경험 을 바탕으로 작성되었습니 다.
			#협찬
			#협찬
			#협찬
			SuperMembers 이글은 슈 퍼멤버스 앱을 통해 본 업 체에서 할인을 제공받아 작성되었습니다.
			#협찬
			#협찬
			#협찬
			#협찬

#협찬
이글은 링블을 통해 업체로부터 제품 또는 서비스를 제공받아 작성된 리뷰입니다.
#협찬
파트너스, 파트너 활동 링크를 통한 구매시 수수료를 지급받습니다.
#협찬
#협찬
#협찬
#협찬
#협찬

* 데이터 출처: 징계대상자 네이버 블로그 게시물 목록